6ème année N° 14 Prix 1.000 F cfa 20 Décembre 2003

Journal Officiel

ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES

OHADA

Secrétariat Permanent : B.P. 10071 Yaoundé (Cameroun) – Tél. (237) 221.09.05 / Fax (237) 221.67.45

JOURNAL OFFICIEL PORTANT DECISION ET REGLEMENT

S O M M A I R E

Rapport de la réunion du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) (*Yaoundé, les 20, 21 et 22 mars 2003*) Page 3

Rapport de la réunion extraordinaire Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) *(Libreville, 17 et 18 octobre 2003)* Page 10

Règlement n° 002/2003/CM relatif au mécanisme de financement autonome de l'OHADA Page 13

Décision N° 003/2003/CM portant nomination du Directeur Général de l'ERSUMA Page 17

REGLEMENT N° 002/2003/CM RELATIF AU MECANISME DE FINANCEMENT AUTONOME DE L'OHADA

.e Conseil des Ministres de l'Organisation ›our l'Harmonisation en Afrique du Droit des ıffaires (OHADA) ;

Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses articles 1er, 3, 4, 27, 43 et 45 ;

Considérant la nécessité d'assurer à l'OHADA des ressources financières substantielles et régulières pour la pleine réalisation des objectifs et missions qui lui sont assignés ;

Soucieux de résoudre durablement le problème du financement régulier des budgets et activités des institutions de l'OHADA ;

- Sur proposition du Secrétariat Permanent de l'OHADA ;

.dopte à la majorité absolue des Etats 'arties présents et votants le Règlement ci-près :

rticle 1er :

es cotisations annuelles des Etats Parties révues à l'article 43 du Traité susvisé ésultent d'un mécanisme de financement utonome ci-après dénommé Prélèvement)HADA créé à compter de la date d'entrée n vigueur du présent Règlement.

rticle 2 :

e Prélèvement OHADA a pour objet le ıancement :

des budgets de fonctionnement du Secrétariat Permanent, de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) et de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) ;

- des projets, programmes, études et autres activités substantives de l'OHADA ;
- de subventions d'assistance aux commissions nationales OHADA ;
- de toute autre action décidée par l'organe délibérant de l'OHADA.

Article 3 :

Le Prélèvement OHADA s'applique dans tous les Etats Parties aux importations des produits originaires des pays tiers mis à la consommation.

Article 4 :

Le taux du Prélèvement OHADA est fixé à 0,05%.

Article 5 :

Le prélèvement OHADA est liquidé sur la valeur en douane des marchandises importées.

Article 6 :

Sont exonérés du prélèvement OHADA :

- les aides et dons à caractère alimentaire, médical ou paramédical ;
- les produits pharmaceutiques ainsi que les matériels et équipements à usage médical, destinés à la médecine humaine ou vétérinaire ;
- les matériels et fournitures à usage scolaire ou universitaire ;
- les matériels, équipements et fournitures importés par les centres et institutions de recherche scientifique agréés ou reconnus comme tels ;

- les matériels et matériaux acquis sur financements extérieurs, si une clause expresse exonératoire de tout prélèvement fiscal ou parafiscal a été stipulée dans la convention de financement ;

- les biens importés par les entreprises bénéficiaires d'un régime fiscal stabilisé en cours à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ;

- les produits reconnus originaires des communautés économiques régionales et sous régionales dont chaque Etat Partie est membre ;

- les effets personnels des voyageurs, admis en franchise des droits et taxes d'entrée dans les Etats Parties ;

- les biens détruits accidentellement dans les entrepôts douaniers ;

- les biens et matériels importés sous le régime des franchises diplomatiques.

Article 7 :

La liquidation du prélèvement OHADA, le recouvrement, la comptabilisation ainsi que le reversement de toutes les ressources y afférentes sont de la compétence des administrations nationales. Ces administrations assurent la conservation de toutes les pièces justificatives des opérations effectuées au titre du prélèvement OHADA, dans les mêmes conditions que pour les droits et taxes d'Etat liquidés au cordon douanier. Elles procèdent à une centralisation mensuelle des données comptables relatives au Prélèvement OHADA et en envoient des extraits aux ampliataires ci-après :

- le Ministre chargé des Finances ;
- le Ministre chargé de la Justice ;
- la Banque Centrale de l'Etat concerné ;
- le Secrétariat Permanent de l'OHADA.

Article 8 :

Les sûretés et privilèges accordés aux Trésors nationaux en matière de recouvrement des créances fiscales de l'Etat sont étendus aux droits régulièrement liquidés au titre du Prélèvement OHADA.

Article 9 :

Les droits dus au titre du Prélèvement OHADA font l'objet d'un titre de paiement spécifique.

Les produits du Prélèvement OHADA sont reversés par les administrations nationales compétentes sur un compte ouvert par le Secrétaire Permanent au nom de l'OHADA auprès de la Banque Centrale de chaque Etat Partie.

Article 10 :

Les Etats Parties accordent au Secrétariat Permanent mais aux frais de celui-ci la liberté de change et de transfert en devises convertibles, des recettes provenant du Prélèvement OHADA, au taux de change légal en cours à la date de chaque opération de transfert.

Article 11 :

Le Secrétariat Permanent de l'OHADA dispose d'un droit d'information sur toutes les opérations effectuées par les administrations nationales compétentes au titre du Prélèvement OHADA. Il exerce ce droit en procédant, sur la base des documents comptables qui lui sont communiqués par lesdites administrations, à l'évaluation :

- de l'évolution de la base imposable ;
- du montant des droits liquidés ;
- des montants recouvrés ;
- des virements ou versements des recettes dans les comptes OHADA ;
- du respect par les Etats Parties des dispositions du présent Règlement.

Article 12 :

Le Secrétariat Permanent soumet annuellement au Conseil des Ministres un rapport détaillé sur les conditions d'application du mécanisme de Prélèvement OHADA et les résultats enregistrés ainsi que sur les montants alloués aux institutions. Il propose toutes les modifications jugées par lui nécessaires ou demandées par l'un ou plusieurs des Etats Parties.

A cette fin, les Etats Parties notifient au Secrétariat Permanent copies ou extraits de tous les textes nationaux d'application du Prélèvement OHADA.

Article 13 :

Les règles, les procédures et les compétences définies dans chaque Etat Partie en matière de contrôle et de traitement du contentieux des droits et taxes d'entrée sont applicables aux opérations d'assiette, de liquidation et de recouvrement du Prélèvement OHADA.

Article 14 :

Les éventuels litiges entre les administrations nationales et les opérateurs économiques contribuables portant sur l'assiette, la liquidation et le recouvrement du Prélèvement OHADA sont de la compétence exclusive des juridictions nationales.

En cas d'action en justice, les intérêts de l'OHADA sont représentés et défendus par les administrations nationales compétentes.

Le Secrétariat Permanent est informé des décisions rendues. En cas de condamnation, l'OHADA supportera celle-ci au prorata de sa part dans le montant en litige. Les litiges entre Etats Parties ou entre le Secrétariat Permanent et un ou plusieurs Etats Parties sur l'interprétation ou les modalités d'application du présent Règlement sont de la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

Article 15 :

Les retraits cumulés du Secrétariat Permanent sur le compte recevant le produit du Prélèvement OHADA n'excéderont pas, dans chaque Etat Partie, le montant total des contributions et dotations dues par ledit Etat Partie au budget de l'Organisation pour l'exercice de référence. Le Secrétariat Permanent prendra toutes les dispositions afin que le Ministre chargé des Finances soit informé de tout retrait.

Article 16 :

Le Ministre chargé des Finances de chaque Etat partie notifie à la Banque Centrale ou à l'Agence nationale de celle-ci, le premier jour de l'exercice budgétaire, le montant limite des retraits que pourra opérer le Secrétariat Permanent sur le compte recevant le produit du Prélèvement OHADA pour l'exercice concerné. Il est fait ampliation de la notification visée à l'alinéa précédent au Ministre chargé de la Justice aux fins d'information et de suivi.

Article 17 :

Le Secrétariat Permanent élabore un rapport annuel d'évaluation de tous les paramètres fiscaux et juridiques du Prélèvement OHADA et le soumet au Conseil des Ministres.

Article 18 :

Les éventuels excédents de recettes du Prélèvement OHADA sur le total des contributions et dotations dues appartiennent à l'Etat concerné ; celui-ci peut, soit les utiliser aux fins de paiement de ses arriérés de contributions vis-à-vis de l'OHADA, soit en disposer par le biais d'un titre de paiement émis à son profit par le Secrétariat Permanent.

En cas de circonstances particulières ou de déficit, l'Etat Partie concerné prend à sa charge et sur son budget, la différence entre

le montant total de ses contributions et les recettes enregistrées dans le compte OHADA ouvert à la Banque Centrale au titre du Prélèvement OHADA. Le montant à payer fait l'objet d'un ordre de recettes émis par le Secrétariat Permanent et exécutoire à l'endroit de l'Etat Partie concerné.

Article 19 :

Des textes seront pris par chaque Etat Partie pour l'application du présent Règlement.

Article 20 :

Le présent Règlement sera publié au Journal Officiel de l'OHADA. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2004.

Fait à Libreville le 18 octobre 2003

Pour la République du Bénin

LAOUROU Grégoire

Pour le Burkina Faso

KAFANDO Victor

Pour la République du Cameroun

AMADOU ALI

Pour la République du Congo

Jean Martin NDEMBA

Pour la République de Côte d'Ivoire

Henriette DACRI DIABATE

Pour la République Gabonaise

Honorine DOSSOU-NAKI

Pour la République de Guinée Equatoriale

NTUTUMU Carlos

Pour la République du Mali

Abdoulaye OMBA TUPO

Pour la République du Sénégal

Serigne DIOP

Pour la République Togolaise

Foli BAZI Katari

Pour la République du Tchad

DJAIBE NGUEYAM